



PUTUSAN
Nomor 1209 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Kota Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI KEUANGAN, C.Q DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, C.Q KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Jalan Tgk. Chik Ditiro, Gampong Ateuk Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;
Keduanya diwakili oleh Heru Pambudi, atas nama Menteri Keuangan, Sekretaris Jendral, berkedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3, Kementrian Keuangan Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara pada Kementrian Keuangan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021;
- 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI DALAM NEGERI, C.Q GUBERNUR ACEH, C.Q WALIKOTA BANDA ACEH**, yang diwakili oleh H. Aminullah Usman, SE.Ak., MM., selaku Walikota Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Tgk. Abu Lam'U No. 7,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023



Gampong Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Aulia Rahman, S.H., dan kawan-kawan., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Nomor 2, Batoh, Banda Aceh dan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2021;

- 4. PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH, C.Q. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH**, yang diwakili oleh Jalaluddin, ST., MT., Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banda Aceh, berkedudukan di Jalan Prof. Ali Hasymi, Gampong Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Aulia Rahman, S.H., dan kawan-kawan., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Dr. Mr. Mohd. Hasan Nomor 2, Batoh, Banda Aceh dan Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

NELLY, bertempat tinggal di Cinta Kasih Barat I Nomor 11, Gampong Panteriek, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rasminta Sembiring, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum 'Rasminta Sembiring & Rekan', yang beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali Nomor 23 D, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2021;

Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 307 M² (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :
Utara : dengan parit jalan semula dengan tanah Zainab;
Timur : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa para Penggugat;
Selatan : dengan tanah sisa para Penggugat/lorong Balam;
Barat : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa para Penggugat;
adalah milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat yang bernama Bahar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak mengganti rugi kepada Penggugat tanah sengketa tersebut di atas yang telah dijadikan jalan umum adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II tidak menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah sengketa dan tidak mengusulkan kepada Tergugat I untuk dilakukan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV menerima manfaat dan menggunakan tanah sengketa tersebut di atas menjadi jalan umum serta mendaftarkannya sebagai inventaris Pemerintah Kota Banda Aceh padahal tanah tersebut belum diganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II memproses penyelesaian ganti rugi tanah sengketa selanjutnya mengusulkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi tanah sengketa sejumlah Rp307.000.000,00

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023



(tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen) per tahun yang pengenaan bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat harga ganti rugi tanah sengketa tersebut di atas sejumlah Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen) per tahun yang pengenaan bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara ini dilaksanakan, untuk dikembalikan ke dalam boedel harta bersama Penggugat dan suami Penggugat almarhum Bahar;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kepada Penggugat uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari bilamana lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan;
9. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk patuh dan taat kepada putusan perkara ini;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara.

atau : bilamana Ketua c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan penggugat (*error in persona*);
2. Gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat Kadaluarsa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bna., tanggal 6 Juni 2022 yang amarnya sebagai berikut:



Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas kurang lebih 307 M² (tiga ratus tujuh meter persegi) yang terletak di Gampong Blang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas :

Utara : dengan parit jalan semula dengan tanah Zainab;

Timur : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa para Penggugat;

Selatan : dengan tanah sisa para Penggugat/lorong Balam;

Barat : dengan jalan pendidikan/lorong Balam/tanah sisa para Penggugat;

adalah milik Penggugat dan almarhum suami Penggugat yang bernama Bahar;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I tidak mengganti rugi kepada Penggugat tanah sengketa tersebut di atas yang telah dijadikan jalan umum adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat II tidak menyelesaikan permasalahan ganti rugi tanah sengketa dan tidak mengusulkan kepada Tergugat I untuk dilakukan ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV menerima manfaat dan menggunakan tanah sengketa tersebut di atas menjadi jalan umum serta mendaftarkannya sebagai inventaris Pemerintah Kota Banda Aceh padahal tanah tersebut belum diganti rugi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat II memproses penyelesaian ganti rugi tanah sengketa selanjutnya mengusulkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat ganti rugi tanah sengketa sejumlah Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen)

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023



per tahun yang pengenaan bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara ini dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat harga ganti rugi tanah sengketa tersebut di atas sejumlah Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) ditambah bunga 18 % (delapan belas persen) per tahun yang pengenaan bunganya dihitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga putusan perkara ini dilaksanakan, untuk dikembalikan ke dalam boedel harta bersama Penggugat dan suami Penggugat almarhum Bahar;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.484.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan Nomor 66/PDT/2022/PT BNA tanggal 25 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021, dan 11 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bna., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima



tanggal 20 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 66/PDT/2022/PT BNA, tanggal 25 Agustus 2022 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bna., tanggal 6 Juni 2022, dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan:
 - 1) Menyatakan Memori Kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima seluruhnya;
 - 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 66/PDT/2022/PT BNA, tanggal 25 Agustus 2022 *Juncto* putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pdt.G/2021/PN.Bna tanggal 6 Juni 2022;
 - 3) Menyatakan menolak gugatan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
 - 4) Menyatakan gugatan pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
 - 5) Menghukum Termohon Kasasi membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan kasasi para Pemohon kasasi, pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum tentang eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah tuntutan ganti rugi yang didasarkan kepada Undang-undang Nomor 2

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Rugi Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dinyatakan bahwa "Termohon Keberatan adalah lembaga pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan yang terdiri atas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sesuai dengan hierarkinya yang secara nyata menjadi ketua pelaksana pengadaan tanah dan Instansi yang memerlukan tanah", sehingga berdasarkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo terbukti kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA dan kawan-kawan., dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Banda Aceh Nomor 66/PDT/2022/PT BNA tanggal 25 Agustus 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bna., tanggal 6 Juni 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 2.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI KEUANGAN, C.Q DIREKTUR DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, C.Q KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA PROVINSI ACEH, 3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, C.Q MENTERI DALAM NEGERI, C.Q GUBERNUR ACEH, C.Q WALIKOTA BANDA ACEH, 4.PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH, C.Q KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANDA ACEH** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 66/PDT/2022/PT BNA tanggal 25 Agustus 2022 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 44/Pdt.G/2021/PN Bna., tanggal 6 Juni 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana,
S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitia

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1209 K/Pdt/2023